

감 사 보 고 서

－ ▲▲ 건설사업 건설 계약 및 사업 관리 감사 －

20**. *.

감 사 실

I. 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

- (배경) ○○건설사업 성과감사에 이어 계약 및 사업관리 업무 적정성 점검
- (목적) 계약체결 등 의사결정을 주도한 직원들의 업무 과실 확인 및 개선 사항 도출하기 위함.

2. 감사 대상 및 중점

- (대상) ○○건설사업 관련 본사 사업 주관 부서 및 ○○ 건설소 등
- (중점) 계약 협상 과정 및 사후 사업관리 등 사업 전 과정의 업무 적정성 여부

3. 감사 인원 및 기간

- 감사 기간 : 2025. 12. 4.(목) ~ 2026. 2. 27. (금)
- 감사 인원 : 감사실 감사반장 및 감사역 총 4명

II. 감사결과 및 조치할 사항 : 별첨

제 목 △▲ 건설사업 계약 체결 및 보고 등 부적정 및 ▨▨사업
관리자 의무 소홀 등

관 계 부 서 ○○처 ⊗⊗부

징계 대상자 ○직급 A, ○직급 B

징 계 종 류 징 계

징 계 사 유

1. 업무 개요

A는 20**. **. **.부터 20**. **. **.까지 ▶◀실장으로서 △▲사업 계약방식 검토 단계부터 계약체결까지 △▲사업 터빈계통 건설 사업관리 책임자로 업무를 수행하였고 20**. **. **.부터 ▶◀실은 본건 사업 총괄책임자로서 업무를 수행하였으며, 20**. **. **.부터 20**. **. **.까지 ◇◇처장으로서 △▲사업 및 ▨▨사업 등 ▨▨사업 총괄책임자로 업무를 수행하였으며, 20**. **. **.부터 20**. **. **.까지 ▨▨사업의 리스크 관리위원회의 위원장 업무를 수행하였다.

B는 20**. **. **.부터 20**. **. **.까지 ▲▲처장으로서 △▲ 건설사업 및 ▨▨사업 등 ▨▨사업개발 총괄책임자로 업무를 수행하였고, △▲ 건설사업 계약방식 검토 단계부터 계약체결까지 해당 사업의 사실상 본건 사업의 정책 결정권자로 업무를 수행하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「㉮㉮시행세칙」에 따르면, “계약담당자가 제1항의 규정에 의한 원가계산을 함에 있어 발전소 건설공사의 경우에 제2항 각호의 가격에 의할 수 없는 때에는 국내·외 발전소 건설자료를 참고하여 산출한 가격에 의할 수 있다.” 라고 규정하고 있다.

「㉮㉮규정」에 따르면, “각 직위는 이 규정이 부여하는 직무권한 범위내에서 자기의 직무를 효과적으로 수행하기 위하여 필요한 권한을 가지는 동시에 그 결과에 대하여 책임을 진다. 직무권한의 행사는 법령, 정관 및 규정이 정하는 바에 의하여 회사전체의 이익이 최대가 되도록 이를 행사하여야 한다.” 라고 규정하고 있다.

「▽▽규칙」에 따르면, 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

위 사람은 본 △▲ 건설사업 사업관리 책임자로서 최종 가격협상 및 계약 체결 업무를 주도하고 계약체결 후에는 본건 사업의 총괄책임자 및 리스크관리 책임자로서 업무 수행하면서 ❶ 사업 대상과 설계 개념이 다른 발전소의 건설 자료로 가물량 기준으로 산정한 정확성이 낮은 추정 사업비로 가격협상을 진행

하고 ❷ 설계 및 물량 미확정 상태의 ※※계약 방식의 리스크에 대해 사전에 충분히 검토되었는데도 기자재의 설계 및 물량이 전혀 확정되지 않은 상태에서 사업리스크 대응 방안도 없이 계약체결 및 수주에만 매몰되어 사실상 금액변경이 불가능한 ※※으로 계약을 체결함으로써 향후 기자재 발주 과정에서 실제 입찰가 간에 심각한 괴리가 발생하게 되어 사업 수익성 크게 악화시켰고, 입찰·유찰 반복 등 구매 행정력 낭비를 초래하였다.

그리고 ❸ 설계역무, 변경 및 ‘ASME기술기준 적용’에 따른 협상가격을 크게 하향 조정하여 최종 계약금액으로 합의하였음에도 구매기술지원에 관한 발주사와의 합의된 사항이 계약서에 제대로 반영되도록 관리하지 않았다.

특히 국제기술기준 적용에 대한 ◇◇ 미승인시 리스크 헷지 수단 또한 ‘상호 협의를 통해 해결’한다며 사실상 ♣♣형 기술기준을 적용해야하는 우리 회사에 불리한 조건으로 계약서에 반영됨으로써 ♣♣형 기술기준 적용에 따른 비용 상승분은 고스란히 우리 회사가 부담하게 되는 등 수익성 악화를 가중시켰다.

게다가 ❹ CEO로부터 본건 사업의 ‘리스크 관리’와 ‘수익성 확보’를 우선하는 사업관리체계를 마련하도록 직접 지시 받은 바 있었고, 사업의 기자재 비용이 급증될 수도 있는 리스크가 도출되어 기자재 예산 금액 대비 입찰사 견적가의 초과금액이 이윤·예비비를 잠식하여 사업의 수익성이 크게 악화될 수도 있는 상황을 사전에 인지하였는데도 CEO 및 경영진에게 지연 보고함으로써

경영진 의사결정의 기회가 상실되어 결과적으로 사업의 불확실성을 가중시켰다.

따라서, 위 사람의 행위는 우리 회사 「☹☹ 지침」 ([별표 1] 비위행위자 징계양정기준)에 따라, 비위 종류는 ‘중대한 과실로 인하여 회사에 손해(*조****억원)를 끼친 경우’에 해당되고, 비위의도 및 고의/과실 정도는 각각 ‘비위가 무겁고 중과실’에 해당되어 ‘정직’부터 ‘해임’까지 요구할 수 있다.

다만, 당시 경영평가 보고서 및 언론 자료를 살펴보면, ■■■사업 발굴이 매우 절실했던 상황이었음을 알 수 있고, 특히 경영평가 보고서 및 언론에서 사용된 사실상 ‘수주’ 표현과 ‘**사업 이후 **년만의 쾌거’라는 찬사 등에서 나타나듯, 사업관리 책임자로서 본 사업의 계약체결에 대해 상당한 사내·외 압박이 있었던 것으로 판단되므로 이를 징계양정에 반영하였다.

4. 조치할 사항

❖ □□은

△▲건설사업 사업관리 책임자로서 최종 가격협상 및 계약체결 업무를 주도하고, 계약체결 후에는 본건 사업의 사업관리 및 리스크관리 책임자로서 업무수행하면서 계약 체결 및 보고 등을 부적정하게 수행한 ●직급 A 처장에게 「인사관리규정」 제103조의3(징계절차)에 따라 징계하시고, (징계)

△▲ 건설사업 계약방식 검토 단계부터 계약체결까지 해당 사업의 사실상 본건 사업의 정책 결정권자로 업무를 수행하면서, 관리자 의무를 다하지 못한 책임을

물어 ■■■처 ●직급 B 처장에게 「인사관리규정」 제103의3(징계절차)에 따라 징계
하시기 바랍니다. (징계)

제 목 사업비 산정 및 가격협상 과정의 내부통제강화 제도 개선 필요

관 계 부 서 ■■■처 ◆◆실 ◆◀부

내 용

1. 업무개요

■■■처는 사업비 산정 체계분석 및 개선사항 도출하는 등 ▣▣사업 고도화 TF를 운영하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

우리 회사 규정 「▣▣시행세칙」에 따르면, “계약담당자가 제1항의 규정에 의한 원가계산을 함에 있어 발전소 건설공사의 경우에 제2항 각호의 가격에 의할 수 없는 때에는 국내외 발전소 건설자료를 참고하여 산출한 가격에 의할 수 있다.” 라고 규정하고 있다.

국내**건설 표준사업관리 절차 「공사비 산정 및 운영」에 따르면, ⊗⊗금액 산정은 “ ‘▣▣시행세칙 제*조 *항 규정’ 에 의거 설계명세서 작성 없이 기술 용역회사 제공자료, 선행 발전소 건설자료 및 설계개선사업 결과를 반영하여 산출한 가격을 기준으로 예정가격을 산정” 라고 정의하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

♣♣형 발전소의 건설자료를 바탕으로 실물량 및 견적가로 사업비를 산출

하지 아니하고 설계가 현저히 다른 국내발전소 건설자료로 산정한 추정 사업비는 정확성이 매우 낮은데도 이 금액을 바탕으로 가격협상을 진행하여 발주사와 계약을 체결하였고, 사업비를 산정한 주체와 이를 검토/승인하는 주체가 엄격히 분리되지 않았다.

4. 조치할 사항

❖ ■■■처장은 ■■■사업에 대해서 사업비 산정 및 운영 절차를 개발하고, 독립된 리스크 관리조직이 사업비 산정 과정 및 운영 절차를 통제하는 등 내부통제강화 방안 마련하여 시행하시기 바랍니다. (개선)

제 목 ■■■사업의 리스크 관리위원회 투명성 강화 제도 개선 필요

관 계 부 서 ◇◇처 ■■부

내 용

1. 업무개요

◇◇처 ■■부는 ▲▲ 건설사업 등 ■■■사업 리스크 관리 주관부서이다.

2. 관계 법령 및 판단기준

▲▲ 건설사업 사업관리절차서에 따르면, “▶◀실장은 ▲▲ 건설사업 리스크 관리 및 관련 시스템 운영에 대한 전반적인 책임을 가진다.” 라고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

‘기자재 예산 대비 구매비용 증가’ 는 리스크 등급 중 가장 높은 ‘심각’ 단계로서 ■■■사업의 수익성을 크게 악화시킬 수 있는 잠재 요인인데도 경영진 보고가 되지 않거나 리스크가 누락됨으로써 사업의 수익성을 악화시킬 수 있는 내부통제의 사각지대가 확인되었다.

4. 조치할 사항

❖ ◇◇처장은 리스크 관리를 투명하고 공정하게 운영하기 위한 개선 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (개선)

제 목 재무건전성 확보를 위한 지속적인 후속관리 필요

관 계 부 서 ◇◇처 ■■■부(①~④), □□처 ●●부(⑤)

내 용

1. 업무개요

◇◇처는 ■■■사업 추진 적정성 성과감사에 대한 처분요구(20**, **월) 후속 조치로 예상사업손실 규모를 축소하기 위해 계약변경 협상을 발주사와 추진하였고, 경위는 다음과 같다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「△△규정」 제39조, “예산주관부서 및 예산운영부서는 배정 예산을 합리적으로 운영하고 효율적으로 집행하여 사업성과를 제고하며 경영목표 달성에 기여하여야 한다” 라고 규정하고 있다.

■■■사업 절차서 「사업비 관리」에 따르면, 사업비는 “발주사와의 총 계약 금액으로, 사업비 내 모든 계약업무를 완료해야 함.” 이라고 하고, “사업분야별 목표수익과 예상비용의 철저한 관리로 적정이윤을 보장한다.” 라고 하며, “사업비는 발주사와의 총 계약금액 범위 내에서 사업분야별로 편성해야 하며, 예산의 적정배분과 체계적 손익분석을 통해 효율적인 관리가 되도록 한다.” 라고 기술하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점 및 지속적인 개선 과제

① 개발된 기자재 비용 추정 로직의 모수가 적어서 오차 및 변동성 발생으로 왜곡 가능성이 존재하고, ② **社 공급 기자재 비용 증가가 예정되며, ③ 계획공기 및 사업비 관리 측면에서 문제가 예상되고, ④ 현장 인력규모가 역무대비 초과 운영하고 있는 것으로 파악되었으며, ⑤ 현행 규정은 ■■■사업 초기 단계의 내부 통제 기능을 충분히 반영하지 못하고 있다.

4. 조치할 사항

❖ ◇◇처장은

- ① 공급 자재의 비용 증가 지속적인 관리 방안 등 마련하시고, (개선)
- ② **社 공급 자재의 전략적 대응 방안 마련하시고, (통보)
- ③ 시공에 대한 리스크 최소화 방안을 수립하시고, (통보)
- ④ 본사 및 현장건설소의 적정 인력에 대해 재검토한 후 효율적인 사업운영을 위해 방안 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보)

❖ □□처장은

- ⑤ ■■■사업의 불확실성을 선제적으로 관리하고 경영 투명성을 확보하기 위해 관련 규정을 개선하여 시행하시기 바랍니다. (개선)